

1. 判决书字号

上海市嘉定区人民法院(2022)沪0114民初14081号民事判决书

2. 案由： 保险人代位求偿权纠纷

3. 当事人

原告：甲保险公司

被告：高某、乙保险公司、某互联网物流平台

【基本案情】

2020年4月12日下午，高某驾驶苏K 车辆在被告某互联网物流平台接单结束后，至案外人李甲家附近吃饭，4月13日凌晨3时驾驶车辆回李甲家，在进入某小区后与案外人曾某的车辆发生碰撞。当晚高某未报警亦未通知车主，仅将涉案车辆停放在小区内。早上8时，曾某发现车辆被撞后报警，民警在某40号103室李甲家找到被告高某，询问事故情况后出具事故认定书，判定被告高某负全责。苏K 车辆行驶证载明，车辆为小型普通客车，所有人为高甲（系高某之父），使用性质为非营运，总质量为3510kg，车辆注册日期为2019年4月8日。2019年4月11日，高甲在某互联网物流平台注册，以其名下的苏K 小型客车通过该平台从事货运服务，并与平台签订《××软件信息服务协议》。2021年2月24日，高甲解除与平台的合作。2021年2月24日，被告高某在被告某互联网物流平台注册认证。苏K 车辆在2020年4月共接单交易12次，2020年5月至2021年2月共接单交易200余次，2021年2月至2022年1月共接单交易150余次。高甲在乙保险公司为苏K 车辆投保交强险和商业险。曾某在原告甲保险公司购买车损险。甲保险公司赔付曾某车损后依法取得代位求偿权，向高某、乙保险公司、某互联网物流平台进行追偿。

原告甲保险公司认为，高某作为侵权司机，对事故发生负全责，应承担侵权责任。被告乙保险公司作为苏K 车辆的保险公司，应在保险责任范围内承担保险责任。高某和某互联网物流平台是共同承运人，为需求方提供货运服务。且某互联网物流平台未审核车辆是否为营运性质及投保营运险，亦未审核高某是否具有运输从业资格证，故应对原告损失承担连带清偿责任。故提出诉请：要求判令乙保险公司赔偿原告甲保险公司车损60900元，剩余或不在保险理赔范围内的部分由被告高某和被告某互联网物流平台承担连带赔偿责任。高某认为，其在购买苏K 车辆时已经为车辆购买了交强险和商业险，保额200万元，

足以赔付本起事故的车损。

【案件焦点】

1. 原告甲保险公司和被告乙保险公司的争议焦点在于，本案事故是否具有保险免责的情形；2. 被告高某和被告某互联网物流平台是否构成共同承运人；3. 某互联网物流平台是否因未尽审核义务应对原告的损失承担连带赔偿责任。

【法院裁判要旨】

上海市嘉定区人民法院经审理认为：就第一项争议，关于事故发生后离开现场的问题，根据被告高某自述，事发当晚未及时报警，直至次日由受损车主报警后找到被告高某，显然不符合“立即报警”的规定。故此，法院认为被告高某具备报警条件而未立即报警，应认定其未依法采取措施。即便事故发生在半夜，也不构成高某离开现场的合理理由。高某离开现场的行为，违反了法律和行政法规的强制性规定，属于保险条款约定的免责情形。

关于改变车辆使用性质的问题，虽事故发生时涉案车辆不处于营运状态，但高甲自2019年4月起即在被告某互联网物流平台注册进行营运拉货，事发当天亦在从事货运服务。在此后较长时间内，被保险车辆长期、高频地在被告某互联网物流平台上接单。结合上述事实，被保险车辆的使用性质已经超出家庭自用范畴，客观上长期用于营运。被告乙保险公司有权依据《中华人民共和国保险法》第五十二条规定免赔。

就第二项争议，从《运输服务协议》和运营服务过程来看，某互联网物流平台向运输服务提供方和需求方发放信息数据，为货运信息中介服务提供方，非实际承运人或者营运资质挂靠方。《中华人民共和国电子商务法》第三十八条第二款规定，对关系消费者生命健康的商品或者服务，电子商务平台经营者对平台内经营者的资质资格未尽到审核义务，或者对消费者未尽到安全保障义务，造成消费者损害的，依法承担相应的责任。被告某互联网物流平台作为拥有海量用户的物流信息服务平台，其提供的服务关系到消费者的生命健康和安

全，故某互联网物流平台对申请进入平台的司机和货运车辆性质应当依法进行必要的审查。

根据《中华人民共和国道路运输条例》相关规定，道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定人数，不得违反规定载货。案涉车辆系小型普通客车，其未经行政许可用于货运属于违反相关禁止性规定。对违规载货情形，被告某互联网物流平台在资质审查过程中存在疏忽放任之过错。然而，本案事故发生时，车辆并非处于营运接单状态，车辆受损的事故并非高某在某互联网物流平台拉货营运所致，某互联网物流平台之过错和损害后果间不具有相当的因果关系。故此，某互联网物流平台的辩称意见，法院予以采信，其无须对原告甲保险公司的损失承担赔偿责任。

上海市嘉定区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，2009年《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第四十八条，《中华人民共和国保险法》第五十二条、第六十条第一款、第六十五条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条第一款，《中华人民共和国道路运输条例》第三十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释(二)》第十条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释(四)》第四条第一款第一项之规定，判决如下：

一、被告高某应在本判决生效之日起十日内赔偿原告甲保险公司车辆损失60900元；

二、驳回原告甲保险公司的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未提起上诉，一审判决已生效。

【法官后语】

本案系涉互联网物流平台纠纷的司法认定和平台治理的典型案列，主要涉及两个问题：一是对于车辆营运性质的认定；二是互联网物流平台注册车辆发生交通事故的，平台责任如何划定。本案判决虽未支持原告主张“某互联网物流平台承担赔偿责任”的诉讼请求，但是对于互联网物流平台与注册司机的法律关

系、平台的安全保障义务、对消费者知情权的保障义务等，均进行了精细化审视，进而厘清货运车辆驾驶员、保险公司和平台经营者的权责范围与责任形态，为市场主体提供明确的行为规范指引。

一、互联网物流平台与运输服务提供方、运输服务需求方的法律关系为第三方信息中介服务关系

互联网物流平台是指依靠互联网技术、移动互联网技术和电子商务技术，为广大物流公司、货车司机、货主服务，提供货源信息查询、车辆信息查询、服务比价、在线下单、在线投保及货物在线跟踪等道路运输信息中介和交易撮合服务的物流运营电商平台。从互联网物流平台的运营过程来看，其运营模式是托运人在平台内发布货运订单信息，由平台的注册司机在平台内根据自身驾驶资质以及车辆情况自由抢单，平台仅收取信息费，为托运人与承运人之间达成货运合同提供便捷渠道，即互联网物流平台并非实际承运人或者营运资质挂靠方，不是货运合同的当事人。

此外，互联网物流平台注册时需先行点击“阅读并同意《用户协议》”，各平台的《用户协议》一般会明确互联网物流平台提供的服务，包括向参与货车提供平台用户所需货车类型和行程详情，以及向平台用户提供参与货车信息，即仅为用户和参与货车提供中立、独立、免费的第三方信息中介服务。因此，互联网物流平台与托运人以及承运人之间签订的均应当为中介合同。但是，互联网平台并非单纯的居中介绍者或者场所提供者，其对于平台的注册用户具有一定的控制力，理应承担比场所管理人更高的安全保障义务，对平台内经营者的行为负有法定的责任。

二、互联网平台承担的民事责任应与侵权行为相适应，个人利益的保护亦应兼顾他人利益和公共利益，司法裁判应寻求各方利益的平衡点，实现个人权益保护和平台经济发展相统一

互联网物流平台的安全保障义务可分为：危险防范义务、危险排查义务、危险排除或警示义务、合理协助义务。《中华人民共和国电子商务法》第三十八条第一款很清晰地规定了互联网物流平台承担连带责任的情形。在主观上，

互联网物流平台明知或者应当知道其平台内注册用户提供的货物运输服务不符合保障人身、财产安全的要求，或者有其他侵害消费者合法权益行为，互联网物流平台与平台内的用户具有共同过错；在客观上，互联网物流平台不作为，未采取必要措施，实际上给直接侵权人实施侵权行为提供了帮助，对于损害的发生与扩大起着间接作用。此时，互联网物流平台应当与直接侵权人承担连带责任。但是《中华人民共和国电子商务法》第三十八条第二款中“相应的责任”规定模糊，学界对此的理解各有不同。笔者认为，如果互联网物流平台履行了基本资质资格审核义务，则应当认为其对于直接侵权人的侵权行为不知道也不应当知道，不存在侵权行为，此时互联网物流平台无须承担侵权责任。如果互联网物流平台明知平台用户不满足货物运输资质或者有其他不符合保障人身、财产安全要求的情形，仍然放任其在平台中与其他用户达成货运合同，此时应当认为平台为直接侵权人提供帮助，根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十九条的规定，平台应当与直接侵权人承担连带赔偿责任。如果互联网物流平台未履行基本资质资格审核义务或者审核存在瑕疵，则应当认定平台未尽到安全保障义务，根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条规定承担相应的补充责任。

在本案中，一方面，互联网物流平台在车辆入驻时，对其用途和使用性质均未作筛查与限定，从而导致车辆存在“客车载货”的违规营运行为，平台未尽到安全保障义务。此外，对于车辆购买非营运险亦未进行披露，侵害了不特定第三方消费者的知情权。另一方面，考虑到本案事故并非在车辆营运期间发生，仅为日常生活所需驾驶，平台之过错和损害后果间不具有相当的因果关系，如果“一刀切”地对平台注册车辆发生的所有事故均科以侵权损害赔偿，易造成平台经营者过重的负担，导致整个货运物流行业乃至数字经济发展受阻。因此，在司法裁判中，考虑到民事责任的承担应与侵权行为相适应，在依法严格保护个人权益的同时，应平衡平台经营者利益和公共利益。

三、对于互联网物流平台在资质审核、信息披露等方面暴露的合规问题，上海法院数字经济司法研究及实践(嘉定)基地建立“司法建议+跟踪回访+专

家评鉴”工作机制，对于司法参与平台治理具有重要参考价值

互联网物流平台是数字经济蓬勃发展下的产物，应遵守传统的市场交易规则，在货运合同签订、司机资质审核、服务流程监管、事故跟踪理赔等环节，既要符合数字经济大背景下的创新需求，还要遵守传统市场监管要求，才能提供更高效、便捷的服务。依托上海法院数字经济司法研究及实践(嘉定)基地优势，建立“司法建议+跟踪回访+专家评鉴”三维工作机制。第一步发送司法建议，督促平台运用高科技手段，从健全资质审核、完善数据治理、落实主体责任等方面加强用户规范管理及运营安全防范。第二步跟踪回访，定期对平台的整改落实情况进行跟踪了解，因企施策，找准方向、标本兼治，为平台量身定制合规路径。第三步专家评鉴，对于平台的整改措施，邀请基地专家对其可行性提出评鉴意见。互联网物流平台合规整改落实后，实现了“制度规范+技术合规”的突破，提升了平台合规的精准性和有效性。一是运用生物识别技术跟踪车辆行驶轨迹，完善行驶过程中突发事件的应急处置措施，并建立用户反馈机制；二是推进政企合作，联合交警部门对注册司机身份进行审核，建立黑名单制度；三是运用大数据算法技术，为不同类型的车辆匹配合适的货物，减少车辆超载超重等事故风险。本案司法裁判和后续治理起到了良好的社会效果，有利于引导互联网民营企业有序合规经营，推动数字经济良性发展，打造法治化营商环境。

编写人：上海市嘉定区人民法院 吴晶 贡政

《蒙特利尔公约》规定的两年期间是否适用 法院地法关于诉讼时效中断的规定

—— 甲保险公司上海分公司等诉甲公司等保险人代位求偿权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市中级人民法院(2021)粤03民终30373号民事判决书

2. 案由：保险人代位求偿权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):甲保险公司上海分公司、乙保险公司上海分公司、丙保险公司上海分公司

被告(被上诉人):甲公司、甲公司深圳分公司

第三人:机场货站公司、甲航空公司、乙公司

【基本案情】

甲公司深圳分公司与乙公司签订《物流服务承揽协议》，甲公司针对案涉两台机器设备的运输签发两份不可转让的空运单，承运人均为甲航空公司。案涉设备空运至深圳机场后，在机场货站存放期间遭受雨淋。2016年11月28日，乙公司至深圳机场提货，发现设备外包装受潮破损，于次日向甲公司发送索赔通知书。甲保险公司上海分公司、乙保险公司上海分公司、丙保险公司上海分公司(以下简称三保险公司)根据其与乙公司签订的保险合同，向乙公司支付了赔偿款117万美元，并分别于2018年7月24日、2018年9月30日、2019年11月27日向甲公司发送索赔函，于2020年5月28日提起本案保险人

代位求偿权诉讼，要求甲公司深圳分公司、甲公司支付赔偿款。甲公司深圳分公司、甲公司答辩称《蒙特利尔公约》规定的两年诉讼时效为不可变期间，三保险公司在本案中的起诉已超过两年诉讼时效，应驳回其诉讼请求。

【案件焦点】

《蒙特利尔公约》第三十五条规定的两年期间是否为诉讼时效、是否适用法院地法关于诉讼时效中断的规定。

【法院裁判要旨】

深圳前海合作区人民法院经审理认为：《蒙特利尔公约》第三十五条第二款中所指“期间的计算方法”包括法院地法对期间中止计算情形的规定，但不包括法院地法关于以诉讼外的其他方式中断诉讼时效情形的规定。权利人以非诉讼的方式主张权利不能产生中断《蒙特利尔公约》第三十五条规定的诉讼时效的法律后果，三保险公司自案涉货物到达目的地点之日起两年内未提起诉讼，丧失对损害赔偿的权利。三保险公司诉请甲公司深圳分公司、甲公司向其承担赔偿责任，不予支持。

深圳前海合作区人民法院依照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条，《中华人民共和国民用航空法》第一百八十四条，《统一国际航空运输某些规则的公约》（1999年《蒙特利尔公约》）第十八条、第三十一条、第三十五条，《维也纳条约法公约》第一条、第二条、第三十一条、第三十二条，《中华人民共和国保险法》第六十条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（四）》第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：

驳回三保险公司的诉讼请求。

三保险公司不服一审判决，提起上诉。

广东省深圳市中级人民法院经审理认为：我国于1997年加入《维也纳条约法公约》，依据该公约第四条之规定，该公约对各缔约国在该公约于各该国生效后缔结之条约适用之。我国于2005年加入《蒙特利尔公约》，故对于《蒙特

利尔公约》的解释应当遵循《维也纳条约法公约》规定的条约解释规则。《维也纳条约法公约》第三十一条第一款规定：“条约应依其用语按其上下文并参照条约之目的及宗旨所具有之通常意义，善意解释之。”《蒙特利尔公约》第三十五条标题为“诉讼时效”，显然，该条是关于诉讼时效的规定。其第一款规定：“自航空器到达目的地点之日、应当到达目的地点之日或者运输终止之日起两年期间内未提起诉讼的，丧失对损害赔偿的权利。”第二款规定：“上述期间的计算方法，依照案件受理法院的法律确定。”从上下文来看，因第一款系关于诉讼时效的规定，第二款中“上述期间的计算方法”应指两年诉讼时效期间的计算方法。《蒙特利尔公约》旨在统一国际航空运输某些规则，并没有统一全部规则。鉴于该公约第三十五条未对诉讼时效的中止、中断作出规定，而该条第二款又指出两年诉讼时效期间的计算方法依照案件受理法院的法律确定，故，本案中该公约第三十五条规定的两年诉讼时效应适用我国法律有关诉讼时效中止、中断的规定。此外，《蒙特利尔公约》开篇即指出“认识到确保国际航空运输消费者的利益的重要性”，表明其将保护国际航空运输消费者的利益作为立约的重要目的，适用法院地法有关诉讼时效中止、中断的规则，显然更有利于此立约目的。即便从《蒙特利尔公约》制定背景考量，1999年5月，航空法国际会议讨论通过《蒙特利尔公约》的会议记录载明，会议主席就第三十五条第二款的意图进行阐释时，不仅认为“如果索赔人遭遇被监禁、绑架等妨碍权利行使的类似情形，应当由法院地法对期间是否中止作出认定”，还指出“在国际私法领域，诉讼时效被划分属于程序问题，应由法院地法确定”。表明制定者将诉讼时效作为应由法院地法确定的程序问题，适用法院地法有关诉讼时效中止、中断的规定，并不违背该条款制定的意图。故，乙公司于2016年11月29日、2018年7月24日向甲公司发送索赔函均构成诉讼时效中断，三保险公司于2020年5月28日向一审法院提起本案诉讼未超过两年诉讼时效。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条，《统一国际航空运输某些规则的公约》第十八条、第二十二条第三款、第二十二条第四款、第二十二条第六款、第二十三条第一款、第二

十四条、第三十五条、第四十条,《中华人民共和国民事诉讼法总则》第七十四条、第一百九十五条第一项,《中华人民共和国保险法》第六十条第一款,《中华人民共和国民用航空法》第一百八十四条第一款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(四)》第七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百七十七条第一款第二项、第一百八十二条之规定,判决如下:

一、撤销深圳前海合作区人民法院一审民事判决;

二、被上诉人甲公司深圳分公司应于本判决生效之日起十日内向上诉人甲保险公司上海分公司支付赔偿款人民币859995.00元及利息;

三、被上诉人甲公司深圳分公司应于本判决生效之日起十日内向上诉人乙保险公司上海分公司支付赔偿款人民币390906.82元及利息;

四、被上诉人甲公司深圳分公司应于本判决生效之日起十日内向上诉人丙保险公司上海分公司支付赔偿款人民币312725.45元及利息;

五、被上诉人甲公司应对被上诉人甲公司深圳分公司的上述债务承担补充清偿责任;

六、驳回甲保险公司上海分公司、乙保险公司上海分公司、丙保险公司上海分公司其他诉讼请求。

【法官后语】

《蒙特利尔公约》第三十五条规定的两年期间是否属于不变期间、是否适用法院地法关于诉讼时效中止、中断的规定,不仅是本案争议的焦点,也是国际司法实践中一个颇具争议的问题。一种观点认为,该条规定的两年期间是不变期间(类比除斥期间),不能被中止、中断或是任何形式的延长。另一种观点认为,该条规定的两年期间是诉讼时效,适用法院地法关于诉讼时效中止、中断的规定。笔者认为,按照《维也纳条约法公约》规定的公约条文解释规则,《蒙特利尔公约》第三十五条规定的两年期间是诉讼时效,适用法院地法关于诉讼时效中止、中断的规定。

一、公约条文的解释规则

我国于1997年加入《维也纳条约法公约》,该公约于同年对我国生效,根据该公约第四条之规定,该公约对各缔约国在该公约于各该国生效后缔结之条约适用之。我国于2005年加入《蒙特利尔公约》,故对于《蒙特利尔公约》的解释应当遵循《维也纳条约法公约》规定的条约解释规则。

《维也纳条约法公约》第三十一条是条约解释的一般原则,按照国际法委员会的释义,该条的精神是:约文必须被推定为各条约当事国的意思的权威性的表示,从而解释的出发点是阐明约文的意义,而不是从头调查各当事国的意思。《维也纳条约法公约》采取的是客观解释,而非主观解释。^①其要求解释者在争议条款或用语的词源意义范围内选择最符合条约有效性原则、上下文、条约目的和宗旨要求的意义。此亦符合法律解释方法论,即遵循文义解释、体系解释、目的解释之原则。

按照国际法委员会的见解,《维也纳条约法公约》第三十一条所列的诸因素为权威性解释因素,而第三十二条所及的条约之准备资料及缔约之情况,只能是补充的解释资料。

二、《维也纳条约法公约》规则下对《蒙特利尔公约》第三十五条的解释

(一)《蒙特利尔公约》第三十五条系关于诉讼时效的规定

1.《蒙特利尔公约》第三十五条的标题开宗明义确定该条文规定的是诉讼时效。根据《蒙特利尔公约》的规定,该公约“以中文、英文、阿拉伯文、法文、俄文和西班牙文写成,各种文本同等作准”。该公约第三十五条中文文本的标题为“诉讼时效”,并无歧义。

2.《蒙特利尔公约》第三十五条第一款内容属于诉讼时效范畴。学界通说认为,诉讼时效适用于请求权,除斥期间适用于形成权^②,《蒙特利尔公约》第三十五条相对应的是承运人的请求权,规定的两年期间自然也应是诉讼时效,而非除斥期间。该条第一款规定“两年期间内未提起诉讼的,丧失对损害赔偿

^①李浩培:《条约法概论》,法律出版社2003年版,第352页。

^②梁慧星:《民法总论》(第四版),法律出版社2001年版,第265页。

的权利”,与我国法律条文对诉讼时效期间届满法律后果的表述确有不同,但诉讼时效期间届满产生何种法律后果,不同国家和地区存在不同的立法例,《蒙特利尔公约》第三十五条第一款对诉讼时效届满法律后果的表述,与实体权利消灭主义较为接近,仍属于诉讼时效范畴。

(二)《蒙特利尔公约》第三十五条规定的诉讼时效适用法院地法关于诉讼时效中止、中断的规定

1. 文义及体系解释。从上下文来看,《蒙特利尔公约》第三十五条第一款规定的是诉讼时效,第二款中“上述期间的计算方法”应指法律意义上两年诉讼时效期间的计算方法,而非时间概念上起止时间的计算方法。实际上,第一款对时间概念上的起止时间已规定得具体明确,并无通过法院地法进行解释的空间和必要。因此,将第二款中“上述期间的计算方法”仅解释为起止时间的计算方法,显然是不恰当的。

《蒙特利尔公约》旨在统一国际航空运输某些规则,并没有统一全部规则,在公约没有明确规定之处,适用法院地法是其中应有之义。根据原《中华人民共和国民法通则》第一百四十二条及现行《中华人民共和国民用航空法》第一百八十四条规定,中国参加的国际条约与中国法有不同规定的,国际条约优先适用;换言之,国际条约没有规定,当事人也没有特别约定的,应适用中国法。《蒙特利尔公约》第三十五条未对诉讼时效的中止、中断作出规定,而该条第二款又指出两年诉讼时效期间的计算方法依照案件受理法院的法律确定,诉讼时效的计算方法广义上包括能否中止、中断。故,该公约第三十五条规定的两年诉讼时效应适用法院地法有关诉讼时效中止、中断的规定。

2. 目的解释。通过《蒙特利尔公约》的名称、序言,按照善意解释原则,可以确定该公约的目的和宗旨为:(1)确保国际航空运输消费者的利益,提供公平赔偿;(2)确保国际航空运输运营的有序发展以及旅客、行李和货物通畅流动;(3)统一国际航空运输某些规则。该公约开篇即指出“认识到确保国际航空运输消费者的利益的重要性”,表明其将保护国际航空运输

消费者的利益 作为立约的重要目的，适用法院地法有关诉讼时效中止、中断的规则，显然更

有利于此立约目的，也没有违背立约的其他目的和宗旨。

根据《维也纳条约法公约》第三十二条规定，条约之准备资料及缔约之情况，只能是补充的解释资料。即便如此，从《蒙特利尔公约》制定背景来看，1999年5月航空法国际会议讨论通过《蒙特利尔公约》的会议记录载明，会议主席就第三十五条第二款的意图进行阐释时，不仅认为“如果索赔人遭遇被监禁、绑架等妨碍权利行使的类似情形，应当由法院地法对期间是否中止作出认定”，还指出“在国际私法领域，诉讼时效被划分属于程序问题，应由法院地法确定”。^①在会议期间，包括英国、美国、加拿大、德国、西班牙、意大利在内的与会代表从未对会议主席关于时效问题应由法院地法确定的解释提出任何异议或保留，也没有就此进一步讨论。这表明，制定者将诉讼时效作为应由法院地法确定的程序问题，适用法院地法有关诉讼时效中止、中断的规定并不违背该条款制定的意图。

既然《蒙特利尔公约》第三十五条规定的诉讼时效适用法院地法关于诉讼时效中止、中断的规定，便无理由将该条款机械地解读为“权利人以非诉讼的方式主张权利不能产生中断该条规定的诉讼时效的法律后果”，而应按照法院地法的具体规则认定哪些情形下构成诉讼时效中断。

本案中，基础法律关系为国际航空运输合同，适用《蒙特利尔公约》。因在我国法院提起诉讼，对于诉讼时效问题，适用我国法律关于诉讼时效中止、中断的规定。根据案件事实发生时施行的《中华人民共和国民法总则》第一百九十五条规定，诉讼时效中断的情形包括权利人向义务人提出履行请求，诉讼时效期间从中断时重新计算。因三保险公司已在两年诉讼时效内向甲公司深圳分公司索赔，本案诉讼时效中断。故，三保险公司向一审法院提起本案诉讼时未超过两年诉讼时效。

编写人：广东省深圳市中级人民法院 林建益

^①ICAO, International Conference on Air Law - Vol.1 Minutes, ICAO Doc 9775-DC/2(1999), p.236[《国际民用航空组织国际航空法会议纪要》(第1卷), 载《国际民航组织(ICA0)第9775号文件》(1999年), 第236页]

四、其他

63

船舶一切险理赔范围

——某 航运公司诉某保险公司海上保险合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

厦门海事法院(2022)闽72民初1220号民事判决书

2. 案由：海上保险合同纠纷

3. 当事人

原告：某航运公司

被告：某保险公司

【基本案情】

2021年3月16日，甲公司作为光租人和投保人，为某航运公司所有的船舶××轮向某保险公司投保船舶一切险，某保险公司向投保人出具了保险单，承保××轮船舶一切险，被保险人为某航运公司，保险价值和保险金额均为400万美元，保险期间为2021年3月18日至2022年3月17日。保单约定：因保单约定的原因造成的被保险人船舶全损或部分损失、碰撞责任、共同海损和救助费用、施救费用由保险人承保；其中碰撞责任和施救费用项下还约定了该项下的

赔偿责任是在该保险其他条款规定的赔偿责任以外，但不得超过船舶保险金额；同时案涉保险还约定了保险责任除外条款和免责事由，如被保险人及其代表的疏忽或故意行为，或被保险人在船舶开航时知道或应当知道的不适航情形导致的损失、责任和费用，保险人不负责赔偿。当地时间2021年10月16日18时，××轮因天气恶劣在某港锚地走锚漂航，后船舶搁浅在距防波堤600米处，当时天气恶劣下雨，船头迎风并在大风吹动下缓慢转向。在船舶走锚时和搁浅后，船长吴某均向港口调度处和当地代理汇报情况并寻求帮助，但由于天气恶劣，岸上无法派出拖船救援。搁浅过程中，船舶安全管理体系指定人员林某向船长提出“试试看能不能倒车脱浅”，17日上午10时左右，船长决定开倒车尝试自行脱浅。脱浅失败后船舶二次搁浅在防波堤上，造成防波堤损坏及船舶主机和船底等设备损坏。某航运公司遂委托第三方公司对搁浅船舶实施救援。船舶被援救成功后，某航运公司将其拖回钦州船厂修理。后因某航运公司无力继续支付船舶维修款且某保险公司也不同意预付部分赔偿金，某航运公司将案涉船舶公开拍卖，两次拍卖均流拍，某航运公司遂以第二次拍卖价220万美元变卖该船。某航运公司向某保险公司提出理赔申请后，某保险公司一直以船舶不适航、船舶救援费用系救助费用非施救费用、某航运公司应按照推定全损申请委付等事由拒绝赔付。

【案件焦点】

1. 船舶救援和安全看护费用属于救助费用还是施救费用；2. 被保险人推定全损申请委付的时间。

【法院裁判要旨】

厦门海事法院经审理认为：

1. 船舶救援和安全看护费用属于救助费用。我国很多船舶保险合同中救助费用和施救费用的条款是借鉴英国海上保险条款制定的。根据英国海上保险条款的相关解释：施救费用是指被保险人及其雇员和代理人为避免与减少承保损失而采取的合理救助措施的费用，属于保险条款规定的特殊费用。按照《中华

《中华人民共和国保险法》第五十七条的规定，施救义务主体为被保险人，施救费用支出仅限于被保险人或受其指示的代理人、雇佣人等因直接救助行为所产生的费用。因此，与保险合同无关的第三方救助所产生的费用不应纳入施救费用范畴而请求保险人补偿。直观来说，施救费用属于被保险人的自救费用，救助费用是船方借助外界力量脱险的费用，即他救费用。因此，本案船舶救援和安全看护费用属于救助费用。

2. 被保险人推定全损申请委付的时间应限定在保险事故发生之初。案涉保险事故发生之初，原、被告均未估计到事故造成的实际损失将超过保险价值，构成推定全损。因此原告并未在事故发生之初按照推定全损申请委付。相反，某航运公司还为救助和修理船舶支付了大量的费用。如果某航运公司在事故发生之初，立即向某保险公司申请委付，且某保险公司接受委付，则某航运公司不仅无须支付任何救助和修理费用，其获得的保险理赔金额与救助维修船舶后获得的理赔金额相同，某航运公司所获利益也将会更多。在某航运公司支付了大量的救助和修理费用后，再要求某航运公司按照推定全损申请委付，某保险公司如接受委付并按照全损理赔后将获得船舶残值。此种处理相当于让某航运公司在支付超过船舶价值的救助和修理费用后，因为免赔额不仅其支付的费用未得到全额赔付，且损失了船舶因救助和修理而保留的残值。如此处理将导致原、被告双方利益严重失衡。因此在船舶被救助成功并进行必要维修后，保险人即使发现相关费用已超过船舶保险价值，也不能依据法律规定要求被保险人必须按推定全损向其申请委付。

厦门海事法院依照《中华人民共和国保险法》第五十七条，《中华人民共和国海商法》第二百三十七条、第二百三十八条、第二百四十条、第二百四十六条、第二百四十九条、第二百五十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款的规定，判决如下：

一、被告某保险公司应于本判决生效之日起十日内向原告某航运公司支付保险赔偿金27991240.2元人民币及利息；

二、驳回原告某航运公司的其他诉讼请求。

宣判后，双方未提起上诉，判决现已生效。

【法官后语】

一、救助费用和施救费用的区分

根据船舶保险合同中保险条款的约定，船舶一切险通常的责任范围包含船舶本身的全损和部分损失(俗称船壳险)、碰撞(含触碰)责任、共同海损和救助、施救费用等方面。其中救助和施救都是指对遇险船舶进行救援，使其脱离险境或减少损失，两者在界定上容易产生混淆。施救费用通常会被约定在其他理赔责任之外，以一个单独的保险金额为限进行理赔，而对救助费用则无此约定，只能与船壳险共用一个保险限额理赔。因此，对救助费用和施救费用进行清晰界定至关重要，直接关系到船舶一切险理赔金额的上限，需重点进行评析。而且此类问题不仅在船舶保险中存在，在其他财产保险中也会出现。

根据法律规定和保险合同条款的约定，被保险人请求保险人赔付施救费用补偿的要件应包含以下四方面：一是施救对象为保险标的物。二是应在保险事故发生时。三是施救支出产生目的是防止或减少保险标的损失。与该目的无关之费用须排除在保险人施救费用补偿义务范围之外。四是施救主体必须为被保险人。施救费用支出仅限于被保险人或受其指示的代理人、雇佣人等因直接救助行为所产生的费用，而与保险合同无关的第三方救助所产生的费用不应纳入施救费用范畴而请求保险人补偿。

救助行为虽然也具有减少保险标的物损失的目的，但救助义务并非被保险人的法定义务，实施救助行为需要考虑的是经济原则，即救助行为能够避免或减少的保险标的物损失是否大于救助费用。如果救助费用小于救助行为能够减少的保险标的物损失，即救助有成效；反之，则是无效救助。法律和保险合同之所以没有约定救助费用可以在其他保险理赔之外另行计算，其中重要考虑点就是防止无效救助的发生，因为此种救助会导致保险人支付的保险理赔款超过保险金额的限制，从而损害保险人的合法权益。

救助行为与施救行为相比，重要且比较容易区分的不同点还在于实施主体的不同。救助行为是由被保险人或受其指示的代理人、雇佣人之外的，与保险

合同无关的第三方实施的救援行为。

当然，还存在其他不太清晰的区分点，如从实施救援行为的紧迫性来区分。假设保险标的物是仓储物，仓库出现火情，仓库管理员急忙采取措施将火情扑灭，或者在火情蔓延之前及时将被保险的货物搬离仓库，这种施救行为时间紧迫，一般只有被保险人或其雇员实施才能取得最佳效果，如果被保险人请求第三方来实施则会错过最佳时机。此处救援行为产生的费用就是施救费用。假如船舶发生事故已经沉没或搁浅，对船舶进行打捞救援，很显然在时间上并非像前面事例那样急迫，且打捞或救援也已经超出被保险人自己实施的能力范围，有能力的第三方在被保险人请求下对船舶实施打捞或救援，此时产生的费用应该被定义为救助费用。从救援行为的实施时间点上来说区分有时还是会造成一些误判。笔者认为最直接的区分方式应从实施主体上来进行，即救助行为是他救行为，施救行为是自救行为。

二、被保险人按照推定全损申请委付的时间

从推定全损的字面意思来看，推定是被保险人在保险事故发生后对造成的损失进行的一种预测，推定全损的时间应该是在保险事故发生之初，实际全损或超过保险金额的救助费、修理费和船壳损失实际发生之前。如果全损的结果已经明确发生，或者事故船舶已经获得救助、修理脱离危险或恢复价值，产生救助费用和修理费用以及船舶贬值损失之和超过保险金额的事实已经确定无疑，此时船舶全损已无须推定，再要求被保险人按照法律规定去推定全损已丧失意义。

船舶在保险事故后之所以能够保留残余价值，是因为被保险人采取了救助和修理措施，并为此支出了救助和修理费用。事故船舶保留残余价值的主要贡献来自被保险人。如果保险人在接受委付后获得了船舶的残值，等于其享受了被保险人的辛苦劳动成果。如此要求，导致的后果可能是在保险事故发生之初、救援开始之前，即使被保险人可以按推定全损申请委付，保险人也会一律不予接受委付，而是等救援或修理完成后，再要求被保险人申请委付并接收被保险人救援或修理船舶的成果，从而在保险合同双

方当事人间引发严重的道德风险 和信任危机。此种危机一旦产生，在船舶发生保险事故后，将无人会负责事故

船舶的救助措施。因为海上救助风险大，产生的费用往往在救助前难以准确估计，是否会造成全损，不论是保险人还是被保险人可能都无法确定。

另外，根据《中华人民共和国海商法》第二百四十六条和第二百四十九条规定，推定全损并非全部损失，但法律将其视为全部损失，就是一种法律拟制，即事实上不同而法律将其等同。推定全损规定是法律赋予被保险人的重要选择权，可以最大限度保护其利益。如果在被保险人支付大量的救助和修理费用后，不仅前述费用因为免赔额约定不能得到全额补偿，反而因需向保险人申请委付而丧失保险船舶的残值，则会造成被保险人越是积极救助或修理事故船舶得到的总体赔付反而越少，推定全损和委付的规定就会成为被保险人的负担而非权利，违背立法本意。

编写人：厦门海事法院 张伟

从船舶全损原因的识别谈海上保险因果关系认定思路

——某保险公司诉锦州某船务公司等海上保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市高级人民法院(2023)沪民终356号民事判决书

2. 案由：海上保险合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：某保险公司

被告(被上诉人)：锦州某船务公司、平潭某船务公司、营口某船务公司、某海运公司

【基本案情】

2019年10月22日，某保险公司签发“×A”轮《沿海内河船东保障和赔偿责任保险保险单》，其中特别约定第六条“免除责任”条款约定在任何情况下，因船舶不适航造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿。

2020年8月20日03:38时许，“×A”轮与“×B”轮在长江口发生碰撞。“×A”轮4号货舱右侧船体破损，舱内货物泄漏并发生爆炸、燃烧，14名船员1人受伤获救、13人死亡；“×B”轮船艏和前货舱破损进水，船舶沉没，船上3名船员2人获救，构成重大等级水上交通事故。

2021年12月10日海事局发布事故调查报告，载明：经论证，涉案货物为2958.954吨“含异辛烷成分的烷烃类混合物”，运输条件为II型船舶类型，即双底双壳散装液态化学品运输船舶。但水路货物运单、船舶积载图和有关生产、仓储运输单证以及向宁波海事局申报的单证均显示承运货物为“汽油”。“×A”轮为“双底单壳”的油船，无法满足事故航次所载货物的适装要求。涉嫌瞒报的多个主体均转入刑事程序继续接受调查，没有证据证明“×A”轮明知装载货物并非“汽油”。事故直接原因是两轮违反了《1972年国际海上避碰规则》的相关规定，间接原因是“×B”轮非法从事海上运输以及通航环境复杂造成影响。

2020年10月10日，某保险公司与被保险人“×A”轮所有人锦州某船务公司签署《补充协议——保险理赔协议(之一)》，约定在保险责任不明确的情况下，给予每名死亡(失踪)船员90万元的补偿，待保险责任明确后，如保险人无须承担赔偿责任，则锦州某船务公司应当返还。同日，某海运公司、平潭某船务公司、营口某船务公司出具担保函，提供连带责任担保。某保险公司共计支付了13名死亡船员的赔偿款1170万元，另支付了受伤船员的赔偿款96448.05元，以及设立“×A”轮非人身损害海事赔偿责任限制基金的款项2111980元，共计13908428.05元。

某保险公司诉称因“×A”轮不适航，保险人无须承担赔偿责任，故锦州某船务公司应返还保险人垫付费用，其余三被告对此承担连带责任。

【案件焦点】

1. 涉案损失是否属于某保险公司承保的保赔险的保险责任范围；2. 船舶不适航与爆炸燃烧的损害后果之间是否具有因果关系。

【法院裁判要旨】

上海海事法院经审理认为：首先需要判断导致损失发生的最具决定性和最有效的原因，是单一近因还是多重近因；其次需要判断相关原因属于承保风险还是除外责任。根据查明的事实，涉案损失是船舶碰撞和紧接着发生的爆炸燃烧所导致的，如果没有船舶碰撞事故，则涉案损失不会发生。虽然某保险公司主张引起爆炸的近因是船舶不适航，但其在承保“×A”轮的保赔险时，明确知道或者应当知道“×A”轮为“双底单壳”的油船且用于运输汽油等油类危险品，其认为“×A”轮应当设置“双底双壳”是不合理的，附加这一条件本身很大程度上降低了承保风险发生的概率，减轻了保险人在涉案保险合同中应当承担的责任。因此某保险公司仅证明上述假设成立，尚未完成举证责任，其应当进一步证明如果涉案航次“×A”轮运输的是汽油，同样的碰撞角度和力度之下能改变爆炸燃烧的结果。相反，某保险公司提交的补充专家意见则明确了无法排除同样会爆炸燃烧的结果。因此，船舶碰撞是造成涉案损失最有效和最具决定性的原因，“爆炸燃烧”是碰撞之后随之产生的后果，碰撞作为保险事故近因的因果链条没有被打破，本案即使存在船舶不适航的情况，这一因素也无法构成涉案事故的单一近因或者多重近因。

上海海事法院依照《中华人民共和国海商法》第二百一十六条、《中华人民共和国保险法》第三十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回某保险公司的诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。

上海市高级人民法院同意一审法院裁判意见，判决驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在海上保险诉讼中，被保险人完成力所能及的初步举证责任之后，举证责任就应转移至保险人，应由保险人对保险事故是否属于保险合同约定的免责情形承担举证责任。本案保险人援引船舶不适航的免责事由，主张保险事故是由列明的除外风险造成，由于存在权威的事故调查结论，“×A”轮不适航，因此争议主要集中在因果关系的认定上。理论界关于因果关系的认定学说林林总总，实践中运用较多的是以下三种因果关系学说。

一、近因说

近因原则已经被许多国家确定为海上保险法的基本原则，我国海商法和保险法虽未正式吸收并确立该原则，但大量生效判决认为，近因是指导致损失发生的最直接、最有效、起决定作用的原因，而不是指时间上或空间上最接近的原因。司法实践中普遍根据学理上的内容来援引近因原则，进行辅助裁判。但是，从思维逻辑链条上看，近因说是在因果关系链条已经明晰之后的分析工具，本身未提供如何判断某个原因就是那个“最直接、最有效、起决定作用的原因”的方法，司法实践中需要一些更为具体的分析路径。

二、条件说

保险法中的因果关系理论参考了侵权法中的因果关系。条件说是在侵权责任法中被广泛运用的学说，也是刑法因果关系领域的基础理论，其基本公式为“如果没有A，那么B就不会发生”，A称为B的必要条件，即运用了排除法的逻辑分析方法，假设条件不存在时，结果是否仍然发生。如果答案是否定的，则认定该事实是结果的必要条件；如果答案是肯定的，则可将这个事实排除于原因之外。

三、相当因果关系说

相当因果关系说创立之初是为了限制结果加重犯的处罚范围，但其很快便成为一般性的因果关系理论。最先出现的是“概率论的相当因果关系说”，之后发展出“经验论的相当因果关系说”并成为通说见解。所谓经验上的通常性，就是指人们根据日常生活经验判断，认为行为与结果之间的

因果关系是通 常的、常见的，而非异常的、罕见的。相当因果关系说可以被认为是条件说的

升级版本，运用该理论识别因果关系，一般分为两个步骤。首先，判断某一因素是否为损害发生的条件；在事实因果关系确定之后，进一步判断该条件是否具有“相当性”，即是否可将损害结果归责于该条件。其次，试图克服条件说下因果关系链条过于漫长的不足。

两个步骤的运用最终必然还是会落入法官自由裁量权的范畴，但有一定逻辑思维工具的指引，可以规范自由裁量权的行使路径，尽可能地达到裁判思路 和结果的一致。例如，在第一个步骤采用“如果没有A，那么B就不会发生”的公式时，进一步区分条件A 的样态是积极因素还是消极因素，如果是积极因素，则采用“删除法”，即将条件A 在整个事件进程中删除，其他条件保持不变，如果损害结果仍然发生，且概率和程度不受影响，则事实上的因果关系就不成立。如果是消极因素(比如不作为、船舶不适航)，则删除法无法适用，可适用“替代法”，即将消极因素替换为合法的、适当的因素，如果此时损害 后果仍然发生，那么该消极因素与损害后果之间没有因果关系。

此外，为找准因果关系识别中的替换因素，还要准确理解和解释保险合同 条款。比如本案中“船舶不适航”属于消极因素，具体类型是“船不适货”，那么可从两个角度寻找替换因素。保险人仅证明了如果船换成双底双壳的以此 来适航，后续爆炸燃烧的后果很有可能不会发生，但是结合保险合同的解释规则来看，保险人承保的是“双底单壳”油船的风险，保险人的替换因素减轻了 自身在保险合同项下的责任，因此这一替换因素与合同约定相悖，故而不合理的。保险人还需进一步证明，如果涉案航次货物换成了运单上记载的汽油，则后续爆炸燃烧便不会发生。而根据在案证据，专家对此给出的意见是难以排除爆炸仍会发生的可能性。鉴于除外责任的证明责任在保险人一方，因此保险人未完成援引“船舶不适航”除外责任的举证责任。

综上，该案中难以认定船舶不适航与爆炸燃烧的损害后果之间具有因果关系，“爆炸燃烧”应当被视为碰撞之后随之产生的后果。船舶碰撞是造成涉案全部损失 最有效和最具决定性的原因，其作为保险事故近因的因果链条没有被打破。

